

Combatir la discriminación en la educación

Décima consulta de los Estados miembros sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960)

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)

Aprobadas por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 207ª reunión (octubre de 2019)

1. Introducción

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Convención”) y la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Recomendación”), que fueron aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en 1960, responden al mandato constitucional de la Organización consistente en *“fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna”*. La Convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en establecer el **derecho a la educación** y el único dedicado exclusivamente a tal derecho.

El derecho a la educación es hoy en día uno de los principios clave que sustentan la agenda Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), aprobados por la comunidad internacional. El ODS 4 está basado en los derechos y busca garantizar el pleno disfrute del derecho a la educación como elemento fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Su alcance refleja la naturaleza multidimensional del derecho a la educación.

La Convención ha sido reconocida como la **piedra angular de la agenda Educación 2030**. Además, representa una poderosa herramienta para avanzar en la consecución del ODS 4, asegurando una articulación efectiva entre la labor normativa y operacional.

Las presentes directrices tienen por objeto ayudar a los Estados Miembros a preparar los informes nacionales sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el marco de la décima consulta.

2. Obligaciones en materia de presentación de informes

Existen diferencias entre la índole jurídica de las obligaciones previstas en la Convención y la de las que se establecen en la Recomendación. La Convención tiene carácter vinculante y los Estados Partes en ella tienen la obligación de integrar sus disposiciones en la Constitución del país o en la legislación nacional. La Recomendación, que no tiene carácter vinculante, posee una fuerza política y moral. Esta última se aprobó teniendo en cuenta las dificultades con las que podían tropezarse algunos países para ratificar la Convención, en particular debido a su estructura federal.

Al margen de las diferencias en cuanto a formulación y alcance jurídico inherentes al carácter de cada instrumento, el contenido de la Recomendación es idéntico al de la Convención. Se espera que los Estados Miembros la pongan en práctica en su legislación nacional y sus políticas educativas.

Lo que es más importante, las disposiciones del artículo VII de la Convención y del párrafo correspondiente de la Recomendación, relativas a las obligaciones en materia de presentación de informes, son idénticas. En el artículo VIII de la Constitución de la UNESCO se establece que *“cada Estado Miembro someterá a la Organización, en el momento y la forma que decida la Conferencia General, informes sobre las leyes, reglamentos y estadísticas relativos a sus instituciones y actividades educativas, científicas y culturales, así como sobre el curso dado a las recomendaciones y convenciones a que se refiere el párrafo 4 del Artículo IV”*. Por tanto, incluso los países que no

sean Estados Partes en la Convención deben presentar un informe sobre la aplicación de la Recomendación, lo que significa que **se espera que todos los Estados Miembros de la UNESCO presenten un informe nacional** sobre la aplicación de estos instrumentos en el marco de las consultas realizadas para su seguimiento.

3. Participación en las consultas

A la luz de la agenda Educación 2030, el seguimiento de la aplicación de la Convención y la Recomendación es de vital importancia a fin de garantizar que la educación esté realmente al alcance de todos y hacer frente a la persistencia de las desigualdades en cuanto al acceso, la participación y los resultados del aprendizaje en todos los niveles, especialmente para los grupos más vulnerables. Las medidas concretas adoptadas por los Estados Miembros en consonancia con sus obligaciones jurídicas en virtud de estos instrumentos contribuyen a este proceso.

Dado que el alcance y el contenido de las obligaciones jurídicas en virtud del derecho a la educación están en consonancia con las diez metas del ODS 4, dedicadas a la educación, también se han hecho esfuerzos para velar por que las directrices incluyan los componentes específicos y sean un valioso instrumento de seguimiento para medir los progresos realizados hacia la consecución de estas metas¹. Además, en vista de los desafíos en materia de educación que plantean la afluencia de refugiados y el aumento de los desplazamientos en todo el mundo, las directrices brindan la oportunidad de informar sobre las medidas concretas adoptadas durante el periodo que abarca el informe para incluir a los refugiados y a los migrantes en los sistemas educativos nacionales. Asimismo, se hará hincapié en la existencia de un marco jurídico y normativo que proteja los derechos de las minorías nacionales.

Los informes deberán ser lo más exhaustivos posible, y el proceso deberá ser **participativo** y llevarse a cabo en cooperación entre los ministerios de educación y otros ministerios que se ocupan de cuestiones relativas al derecho a la educación. También se deberá facilitar información pertinente procedente de organizaciones de la sociedad civil cuyo principal ámbito de actividad sea la educación.

La elaboración de los informes nacionales representa una **buena oportunidad** para los Estados Miembros de evaluar la aplicación del derecho a la educación en su país, determinar los principales desafíos, entablar un diálogo constructivo con otras partes interesadas en esta esfera e intercambiar buenas prácticas.

4. Indicaciones generales

El periodo examinado para la décima consulta sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación es de cuatro años (2017-2020).

Se invita a los Estados Miembros que ya presentaron informes en el marco de la novena consulta (2016-2017) a que **se remitan a ellos** cuando proceda. La información pertinente proporcionada en otros informes puede reproducirse o indicarse como referencia con indicaciones precisas para su consulta. Del mismo modo, se apreciarán los hipervínculos a cualquier documento útil o texto jurídico o normativo pertinente, y también pueden añadirse textos en el anexo.

Al preparar los informes, se ruega a los Estados Miembros que faciliten información breve y concisa, aunque pueden proporcionar detalles sobre el alcance de alguna cuestión si lo consideran necesario. Además de una descripción del marco constitucional, legislativo, administrativo y normativo establecido para la aplicación de las disposiciones consagradas en los instrumentos, la

¹ Cabe señalar que la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) es el instrumento utilizado específicamente para el seguimiento de la meta 4.7 de los ODS. La Convención y la Recomendación de 1960 contribuyen de manera más general al conjunto de datos para el seguimiento de las metas del ODS 4.

información facilitada por los Estados Miembros también deberá poner de relieve la forma en que la legislación y las prácticas nacionales se ajustan a la Convención y la Recomendación.

5. Modalidades

Con miras a simplificar las directrices proporcionando al mismo tiempo la información sustantiva necesaria para orientar a los Estados Miembros en la preparación de sus respuestas, se presentan dos series de preguntas y comentarios:

- 1) Preguntas abiertas y cerradas que los Estados Miembros deben responder directamente mediante un proceso participativo. Tenga en cuenta que pueden proporcionarse múltiples respuestas cuando sea pertinente.
- 2) Información adicional destinada a orientar a los Estados Miembros para que estructuren y detallen sus respuestas a las preguntas abiertas (incluidos comentarios sobre cómo responder adecuadamente a las preguntas planteadas). Estos elementos se presentan en cursiva.

Se alienta a los Estados Miembros a que formulen sus respuestas de manera concisa, velando al mismo tiempo por que el contenido sea sustantivo y pertinente.

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del país: República Argentina

Organización o entidad responsable de la preparación del informe: Ministerio de Educación de la Nación.

I. Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole adoptadas por el Estado a escala nacional

1. Ratificación de la Convención²

¿Es su país un Estado Parte en la Convención?

☒ Sí

☐ No: ¿Tiene previsto su país ratificar este instrumento?

☐ Sí: Por favor, indique en qué estado del proceso de ratificación se encuentra su país:

☐ Cerca de la ratificación

☐ En curso

☐ En preparación activa

- Explique brevemente cuáles son las dificultades que ha encontrado su país en el proceso de ratificación y cómo las ha superado:

Describa:

➔ *Los obstáculos, ya sean de carácter jurídico, institucional, político o práctico*

➔ *Cómo el país ha superado dichos obstáculos y en qué medida la UNESCO puede ayudarlo a completar el proceso*

☐ No, su país no está considerando la posibilidad de ratificar este instrumento en un futuro próximo. Por favor, explique por qué:

2. Ratificación del Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias que puedan plantearse entre Estados Partes en la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza³

¿Ha ratificado su país el Protocolo?

☒ Sí

☐ No. Por favor, explique brevemente las dificultades encontradas:

3. Marco jurídico que rige la protección de los derechos consagrados en la Convención y la Recomendación en el ordenamiento jurídico interno

Si su país es un Estado Parte en la Convención:

- ¿Es la Convención directamente aplicable en la legislación nacional de su país tras su ratificación?

☒ Sí ☐ No

- De no ser así, ¿se ha incorporado en la Constitución del país o en el derecho nacional para que sea directamente aplicable?

☐ Sí ☐ No

Se desea saber si las disposiciones de la Convención están garantizadas en un instrumento jurídico nacional. En el informe se deben mencionar los principales textos jurídicos (Constitución, textos legislativos u otras disposiciones) adoptados a fin de garantizar el derecho a la educación para todos y promover la igualdad de oportunidades educativas. Pueden proporcionarse referencias, fechas y objetivos.

- ¿Se han invocado las disposiciones de la Convención ante los juzgados, tribunales y autoridades administrativas y han sido estas aplicadas por dichas entidades?

☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, aporte ejemplos basados en la jurisprudencia disponible. También puede facilitarse información sobre las autoridades judiciales, administrativas y de otro tipo que tengan competencia en lo que atañe a los derechos garantizados por la Convención, y sobre el alcance de dicha competencia.

Si su país no es un Estado Parte en la Convención:

- ¿Se han adoptado medidas legislativas para dar cumplimiento a la Recomendación?

☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, pueden mencionarse en el informe los principales textos adoptados a fin de garantizar el derecho a la educación para todos y promover la igualdad de oportunidades educativas. Pueden proporcionarse referencias, fechas y objetivos.

- Explique brevemente en qué medida las políticas y los programas públicos se ajustan a las disposiciones generales de la Recomendación.

Puede facilitarse información sobre la forma en que tales políticas y programas cumplen los compromisos relativos al derecho a la educación consagrados en la Recomendación.

II. Información sobre la aplicación de la Convención o la Recomendación

1. No discriminación e igualdad de posibilidades de educación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)

Los artículos o párrafos 1.1, 2 y 3 de la Convención o la Recomendación hacen referencia a la no discriminación y a la igualdad de posibilidades en la esfera de la enseñanza. Esta parte se refiere al objetivo principal de la Convención y la Recomendación, a saber, subrayar la obligación de los Estados de prohibir toda forma de discriminación en la enseñanza y promover al mismo tiempo la igualdad de oportunidades educativas.

*Este aspecto corresponde a la aspiración general del ODS 4, que tiene por objeto “**garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos**” para 2030. Por tanto, abarca todas las metas del ODS 4, pero especialmente la meta 4.5⁴.*

- 1.1 Indique las medidas que ha adoptado su Gobierno para eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza en el sentido de la Convención y la Recomendación (marque todos los puntos que correspondan)⁵ (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ Las leyes constitucionales o la legislación prohíben la discriminación en la enseñanza

☒ Los reglamentos prohíben la discriminación en la enseñanza

☒ Existen políticas y programas que tienen por objeto eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza

⁴ En la que se insta a los Estados a “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”.

⁵ Véase el artículo/párrafo 1.1.

☒ Existe la posibilidad de acceder a la justicia en caso de violación del derecho a la no discriminación en la enseñanza

☒ La lucha contra la discriminación se extiende a los planes de estudios

☐ Otra:

Además de lo indicado, el derecho a la educación y la no discriminación en la enseñanza constituyen contenidos incorporados en los lineamientos curriculares o Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), en las políticas y programas de formación docente inicial, de capacitación docente continua y de desarrollo profesional docente.

Proporcione una breve descripción de los textos jurídicos, reglamentarios o normativos pertinentes, incluidas las medidas relacionadas con:

➔ *La no discriminación en lo que respecta a la admisión de alumnos en las instituciones educativas*

➔ *El trato igualitario, incluso para los extranjeros residentes en su país*

El derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran previstos en la Constitución Nacional (artículos 16, 37 y 75 incisos 2, 19, 22 y 23) y en diversos instrumentos internacionales que gozan de igual jerarquía. El artículo 14 de la Constitución Nacional expresa el derecho a la educación estableciendo el derecho “de enseñar y aprender” y el artículo 16 señala la igualdad ante la ley para todos los habitantes de la Nación Argentina, así como la no admisión de “prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza”.

La Carta Magna garantiza los derechos de los extranjeros residentes en el país estableciendo en su artículo 20: “Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes”.

Antecedente de la Ley de Educación Nacional, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes N°26.061/05, expresa en su Artículo 15 el “derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia. En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los Organismos del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de este documento.” En el mismo artículo reafirma la imposibilidad de restricción del acceso a la educación y del derecho a la certificación de los estudios.

En esta dirección, la Ley de Educación Nacional N°26206/06 (LEN) regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado en el artículo 14 de la Constitución nacional y garantiza la igualdad de derechos en educación, en particular respecto al acceso de los estudiantes a las instituciones educativas, así como su permanencia y egreso.

En los “Fines y Objetivos de la Política Educativa” (artículo 11), establece como aspectos centrales: el “...Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores”, “.....Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración regional y latinoamericana”, “.....Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.”, “.....Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo.”, “... Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión

estatal, en todos los niveles y modalidades.” y “...**Promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación.**”, entre otros aspectos.

Las Resoluciones del Consejo Federal del Educación (órgano rector integrado por los 24 ministros y ministras de educación de las jurisdicciones y por el ministro de educación de la Nación) tiene la potestad de reglamentar la legislación educativa y reafirma en sus resoluciones, en particular las referidas a los niveles (Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Superior) y las modalidades (Educación Técnico Profesional, Educación Artística, Educación Especial, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Educación Rural, Educación Intercultural Bilingüe, Educación en Contextos de Privación de la Libertad, Educación Domiciliaria y Hospitalaria), la igualdad de acceso a las instituciones educativas así como la eliminación de toda forma de discriminación, definidas en la LEN 26.206/06 y conforme a los tratados, convenios y convenciones internacionales y a la Constitución Nacional.

En dirección a la garantías de derechos por parte del estado, es importante citar lo que establece la Ley de Migraciones (Ley 25.871/04) en su artículo 7: “En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria.”

Cómo puede observarse la República Argentina tiene una vasta y profunda jurisprudencia referida a garantizar derechos igualitarios y universales a sus ciudadanos estableciendo la no discriminación como principio, en las políticas públicas en general y en las políticas educativas en particular.

- 1.2 Indique las medidas que ha adoptado su Gobierno para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación en su país (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ Las leyes constitucionales o la legislación garantizan la igualdad de acceso a la educación

☒ Los reglamentos garantizan la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación

☒ Existen políticas y programas que garantizan la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación.

☐ Otra:

- Mencione los textos jurídicos, reglamentarios o normativos pertinentes y proporcione una breve descripción de las medidas adoptadas:

Este aspecto se abarca principalmente en la meta 4.1 de los ODS y, en parte, en la meta 4.b⁶

Valen como textos jurídicos, reglamentarios y normativos los ya citados en el punto anterior.

⁶ En la cual se insta a los Estados a “aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles [...] a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones”.

Respecto de la meta 4.1 y 4.b cabe señalar que el Ministerio de Educación de la Nación viene desarrollando un extenso y variado programa nacional de becas estudiantiles orientadas a diferentes poblaciones y fines, a saber:

Becas Progresar: apoyo económico cuyo fin es garantizar el derecho a la educación y fortalecer las trayectorias educativas de jóvenes que quieran finalizar la educación obligatoria o estén estudiando una carrera del nivel superior, o deseen formarse profesionalmente.

Cantidad de becas otorgada entre 2018 y 2019:

Educación obligatoria	383.037
Formación Profesional	22.197
Educación Superior – Áreas Estratégicas	148.932
Educación Superior – Generales	522.293
Progresar – PRONAFE	57.811
Formación Docente	20.527
ARA San Juan	105
Total	1.154.902

Becas Socioeducativas: apoyo económico que tiene como propósito, garantizar el derecho individual y social a la educación. Se aplican a todos los niveles educativos, y consisten en un pago anual.

Los grupos de destinatarios son:

- Apoyo para la escolaridad de alumnos pertenecientes a pueblos originarios
- Apoyo para la escolaridad de Alumnos con Medidas de Protección de Derechos y/o en conflicto con la Ley Penal
- Hijos de Veteranos de Guerra de Malvinas – Ley N° 23.490 “Estudio Islas Malvinas y del Atlántico Sur”
- Ahijados/as Presidenciales – Ley N° 20.843 “Padrinazgo Presidencial”

Cantidad de Becas Socioeducativas otorgadas:

2016	2017	2018	2019	Total
16.319	20.320	24.194	25.248	86.081

- 1.3 Indique las medidas que ha adoptado o que prevé adoptar su país para garantizar la igualdad de oportunidades (en términos de acceso, participación y finalización) y la igualdad de trato y para apoyar la inclusión de todos los educandos (incluidas las niñas y las mujeres, las

personas marginadas económica y socialmente, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables) en los procesos de aprendizaje (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- | | |
|---|--|
| ☒ Ofrecer incentivos financieros y becas | ☐ Proporcionar asistencia auxiliar |
| ☒ Adoptar medidas de acción positiva o afirmativa | ☒ Adaptar las infraestructuras educativas |
| ☒ Garantizar la inclusión de todos los educandos en las escuelas de enseñanza general | ☒ Adaptar los planes y los métodos de estudio |
| ☒ Formar a los docentes en materia de educación inclusiva | ☒ Impartir clases de idiomas a los recién llegados (por ejemplo, los refugiados) |
| ☒ Garantizar la paridad entre los sexos en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y en la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) | ☒ Eliminar las barreras administrativas a la educación ⁷ |
| ☒ Ofrecer programas de reescolarización para las madres jóvenes | ☒ Ofrecer itinerarios de aprendizaje flexibles |
| ☒ Eliminar todas las barreras para la educación de las niñas embarazadas o las madres jóvenes | ☒ Valorar la diversidad en las escuelas |
| | ☒ Luchar contra los estereotipos y la estigmatización |

☐ Otra:

- Explique con más detalle las medidas adoptadas, incluidas aquellas destinadas a garantizar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las niñas y las mujeres en la educación y por medio de ella:

Asignación Universal por Hijo

Desde el año 2009 en Argentina se implementa por decisión del Poder Ejecutivo Nacional la Asignación Universal por Hijo (AUH) que consiste en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual destinada a las familias vulnerables y que se desempeñen en el sector informal de la economía. Dicha asignación se abona a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente hasta tercer grado de consanguinidad por cada menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un hijo discapacitado, y hasta un límite de 5 hijos, priorizando siempre a los discapacitados y a los de menor edad.

El derecho de percibirla requiere la acreditación anual de escolarización y controles de salud de los niñas, niños y adolescentes.

Entre los requisitos para acceder a la AUH se especifica que a partir de los cuatro años de edad y hasta los dieciocho años es necesario acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación obligatoria así como la asistencia obligatoria a los establecimientos educativos públicos (certificado de alumno regular). En este sentido, el

⁷

Las barreras administrativas a la educación incluyen, entre otros, la falta de documentos de identidad o de certificados de nacimiento necesarios para la matriculación.

beneficiario debe presentar una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

A noviembre de 2019, el total de beneficiarios de la AUH era de **4.188.734** niños, niñas y jóvenes. A continuación, se detalla la cantidad de beneficiarios según el sexo para los años del período 2016 – 2019.

Cantidad de Beneficiarios de AUH por año según sexo

AÑO*	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
2016	1.948.270	2.019.355	3.967.625
2017	1.947.720	2.019.241	3.966.961
2018	1.978.628	2.045.536	4.024.164
2019	2.058.110	2.130.624	4.188.734

Fuente: Datos elaborados a partir de información publicada por el Observatorio del ANSES (<http://observatorio.anses.gob.ar/>)

* Se toma el mes de diciembre de cada año y noviembre de 2019.

Plan FinEs

En el año 2008 se pone en marcha el Plan FinEs que tiene por objetivo central ofrecer a los jóvenes y adultos de todo el país la posibilidad de finalización de sus estudios primarios y/o secundarios a través de la implementación de un plan específico, adaptado a sus posibilidades y necesidades.

El Plan FinEs se implementa a través de un modelo de gestión conjunta que asocia y articula las capacidades y acciones del Ministerio de Educación de la Nación, los Ministerios de Educación de las jurisdicciones y las organizaciones sindicales, empresas, organismos públicos, asociaciones civiles, entre otros. Prevé en su desarrollo dos etapas, la inicial destinada a los jóvenes y adultos que habiendo cursado el último año de la educación secundaria como alumnos regulares, adeuden materias y no hayan podido acceder al título. Al año siguiente el inicio de una segunda etapa cuyos destinatarios eran jóvenes y adultos que no hubieran iniciado o no hubiesen completado su educación primaria y/o secundaria.

En el año 2013, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) asumió el mismo modelo de política educativa e impulsó el “FinEs Tec” para la terminalidad de los estudios técnico-profesionales contemplando sólo los casos de quienes terminaron de cursar el último año en una escuela técnica y les quedan pendientes materias para obtener el título técnico de nivel secundario. El Anuario Estadístico Educativo 2018 de Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación presenta a dicho año una matrícula de 40.866 estudiantes entre los cuales el 50% son mujeres.

Actualmente la oferta académica implica:

- Plan FinEs deudor de materias
- Plan FinEs Educación Primaria
- Plan FinEs Educación Secundaria

Programa Asistire

El programa surge con el fin de dar respuesta a la interrupción de las trayectorias escolares de adolescentes y jóvenes de escuelas secundarias que atraviesan situaciones problemáticas que se traducen en inasistencias reiteradas y trayectorias discontinuas e irregulares. Su propuesta implica detectar y revertir la exclusión a partir de la identificación e intervención temprana ante el riesgo de abandono escolar a partir de un abordaje integral de las distintas problemáticas que atraviesan los estudiantes secundarios. Tiene por

objetivo potenciar el desarrollo pleno de las trayectorias educativas y aumentar la tasa de retención escolar.

- Indique si su país ha aprobado y revisado la legislación relativa a la edad mínima para contraer matrimonio de manera que se ajuste a las normas internacionales (18 años):

Tenga en cuenta que el matrimonio infantil es una práctica discriminatoria, ya que a menudo las niñas pueden contraer matrimonio a una edad más temprana que los niños. El matrimonio infantil viola el derecho de los niños a la educación, puesto que es más probable que los niños casados abandonen la escuela y que aquellos que no van a la escuela contraigan matrimonio.

☒ Sí ☐ No

Mencione las leyes y disposiciones pertinentes:

La Ley de Mayoría de Edad (Ley 26.579/09) establece como edad mínima para contraer matrimonio, los dieciocho (18) años de edad.

2. Progresos realizados en la aplicación del derecho a la educación en el contexto del ODS 4

2.1 Enseñanza preescolar

La enseñanza preescolar no se menciona explícitamente en la Convención o la Recomendación. Sin embargo, a lo largo de los años, la comunidad internacional ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la atención y educación de la primera infancia (AEPI). El Comité de los Derechos del Niño reconoció inicialmente que “el derecho a la educación durante la primera infancia comienza en el nacimiento” (Observación general núm. 7), y esto se estableció de forma más explícita en el Marco de Acción y Cooperación de Moscú de 2010⁸. En el contexto actual de la agenda Educación 2030, los Estados se comprometieron, en virtud de meta 4.2, a impartir “al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria”.

- ¿Existe en su país la enseñanza preescolar gratuita y obligatoria?

☒ La enseñanza preescolar es obligatoria: Por favor, indique la edad de matriculación y la duración:

La enseñanza preescolar es obligatoria a partir de los 4 años, que es la edad mínima para matricularse. La duración de la educación preescolar obligatoria es de dos años de duración

☒ La enseñanza preescolar es gratuita para todos: Por favor, indique la duración:

El estado garantiza la oferta estatal gratuita de educación preescolar para todos y todas desde los 45 días hasta los 5 años de edad. No obstante, la oferta del sistema educativo es más amplia comprendiendo la existencia de oferta de enseñanza privada, gratuita y no gratuita, siempre regulada por el estado.

A partir de los 4 años está universalizado el acceso a la enseñanza preescolar existiendo el mismo tipo de ofertas.

⁸ En el que se afirma que “la AEPI forma parte del derecho a la educación y constituye el pilar fundamental del desarrollo humano holístico”.

- Mencione las leyes y políticas que garantizan la disponibilidad de la enseñanza preescolar para todos y proporcione información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para hacer efectivo el acceso a la enseñanza preescolar. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

La Ley de Educación nacional (26206/06) y su modificatoria la Ley 27045, sancionan la universalidad, obligatoriedad y gratuidad de la educación preescolar a partir de los 4 años de edad. Extendiéndose la educación obligatoria en la República Argentina entre los 4 años y la finalización de los estudios secundarios. Asimismo queda asentada la obligación de los estados de avanzar en la universalización de la educación preescolar desde los 3 años.

Entre la políticas sociales orientadas a la atención de la infancia, enmarcada en la ley 26.061/05 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño se implementa el “Programa Nacional de Desarrollo Infantil Primeros Años”, gestionado desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, a partir del compromiso de proteger los derechos de los niños y las niñas, integrando acciones y recursos para asistir y acompañar a las familias en la crianza entre los 0 y los 4 años. Para hacer efectiva su implementación y poder atender en particular a las poblaciones vulnerables, el programa propone la articulación con organizaciones sociales, barriales y locales.

El estudio realizado por la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación en el año 2016 “La cobertura del nivel inicial en Argentina. Situación y tendencias en contexto.”, muestra la evolución de la cobertura en la educación preescolar entre 2010 y 2016:

Tasa de asistencia escolar de 3, 4 y 5 años edad.

AÑO	EDAD		
	3	4	5
2006	35 %	64%	92 %
2014	40%	75%	96%

El Anuario Estadístico Educativo 2018 de Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, muestra los alcances de la escolarización en la educación preescolar, alcanzando la universalización a los 5 años y faltando muy poco para completar la de 4 años, con muy buena proyección.

Tasa de escolarización de 3, 4 y 5 años edad.

AÑO	EDAD		
	3	4	5
2017	42,2 %	85,6%	97,7 %

Fuente: Relevamiento Anual 2017, DIEE, MECCyT.
Estimaciones y Proyecciones de Población 2010-2040. INDEC.

Si bien la educación preescolar está prácticamente universalizada, hay un conjunto de desafíos que es necesario abordar, por un lado, la necesidad de ampliar la infraestructura, en particular para avanzar en la universalización del nivel desde los 3 años y para mejorar la cobertura en las zonas rurales, la necesidad de profundizar la formación y el desarrollo

profesional docente del nivel inicial y la necesidad de trabajar con las familias para superar las resistencias que aún existen a la escolarización temprana de los niños y niñas.

Las políticas de ajuste fiscal y de achicamiento presupuestario implementadas por el gobierno que gestionó el estado nacional entre 2016 y 2019, provocó que sus propias propuestas de construcción de 3000 jardines que luego se redujo a la realización de 10000 salas destinadas a completar la universalización de los 4 años y avanzar en la de 3 años, quedaran como promesas incumplidas con un extremadamente bajo nivel de ejecución financiera y una deuda social y política significativa.

Este proceso de achicamiento y ajuste estatal también tuvo incidencia en las políticas sociales impactando en los alcances de la implementación del Programa Primeros Años. Si bien los estados provinciales pudieron de algún modo paliar parte de este déficit, estos desafíos constituyen dificultades que este nuevo gobierno se ha propuesto resolver.

2.2 Enseñanza primaria y secundaria universal

En el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza primaria y secundaria universal. En el contexto de la agenda Educación 2030, los Estados deben velar por que todos reciban, en virtud de la meta 4.1 de los ODS, “12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de nueve deberán ser obligatorios”.

Enseñanza primaria

- ¿Es obligatoria la enseñanza primaria en su país?

☒ Sí ☐ No

Indique la duración actual de la enseñanza obligatoria y la edad de matriculación:

En esta parte, también puede proporcionar información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para garantizar el acceso universal a la enseñanza primaria. Se pueden añadir datos cuantitativos.

En la República Argentina la educación obligatoria se extiende desde los 4 años hasta la conclusión de los estudios del nivel secundario. Esto implica 14 años al concluir la secundaria común / 15 años al concluir la educación secundaria técnica. (LEN 26.206/06 – Título II El Sistema Educativo - Capítulo I: Disposiciones Generales – Artículo 16)

El nivel primario de educación admite dos estructuras académicas posibles, una de 6 años y otra de 7 años, por las que las jurisdicciones tuvieron que optar una vez sancionada la Ley de Educación Nacional. Las provincias de: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, San Juan, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán optaron por la estructura de 6 años; las provincias de: Chaco, La Rioja, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires optaron por la estructura de 7 años. La edad de matriculación en ambos casos es a los 6 años.

El Anuario Estadístico Educativo 2018 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, muestra los alcances de la escolarización en la educación primaria:

Tasa Neta de Escolarización

TOTAL PAIS	ESTRUCTURA EDUCATIVA	TASA
------------	----------------------	------

	6 / 7 AÑOS	103, 0%
--	------------	---------

Tasa neta de escolarización del nivel primario: Porcentaje de alumnos de 6 a 11 años de edad para una estructura educativa de 6 años, o de 6 a 12 años para una estructura educativa de 7 años, matriculados en el Nivel Primario de la Educación Común, Especial y de Jóvenes y Adultos, sobre la población de ese mismo grupo etario.

EL valor superior al 100% surge por diferencias entre el numerador y el denominador de la fórmula de cálculo debido a la utilización de fuentes de datos distintas.

Fuente: Relevamiento Anual 2017, DIEE, MECCyT.

Estimaciones y Proyecciones de Población 2010-2040. INDEC.

Evolución de la matrícula

NIVEL	2015	2016	2017	2018	% DE MUJERES AÑO 2018
PRIMARIO	4.816.692	4.814.965	4.822.602	4.822.689	49%

Fuente: Relevamiento Anual 2011 a 2018, DIEE, MECCyT.

Durante este período se implementó el Programa “Escuelas Faro” que comprendió un universo de 1587 escuelas primarias en riesgo educativo definido a partir de los indicadores de las Pruebas Aprender, de los indicadores de trayectoria escolar y de los indicadores de cobertura.

Con el objetivo de mejorar los aprendizajes en lengua y matemática y las trayectorias de los estudiantes, comprendía un conjunto de acciones integrales orientadas al fortalecimiento de la gestión institucional, de la enseñanza de lengua y de matemática, así como la provisión de recursos y equipamiento. Si se toma la incidencia sobre el total de unidades educativas de gestión estatal implica un alcance del 8,7%, si se toma sobre el total de unidades educativas implica un alcance del 7,1%. Cualquiera de los dos datos muestra el bajo impacto territorial en función de las necesidades de asistencia técnico pedagógica del nivel.

- ¿Es la enseñanza primaria gratuita para todos?

☒ Sí: Indique la duración y especifique en qué medida lo es.

Para ello, mencione las leyes y políticas que garantizan la disponibilidad universal y gratuita de la enseñanza primaria e indique si se cobran gastos directos e indirectos (como derechos de matrícula, derechos de examen, material escolar, uniformes, gastos de transporte y tasas obligatorias para los padres).

La Ley de Educación nacional (26206/06) establece en el Capítulo II: Fines y Objetivos de la Política Educativa Nacional, Artículo 11 inciso h) “Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades”. Por lo tanto, cualquiera de las dos estructuras académicas que asume la educación primaria son gratuitas en toda su extensión.

Regulada por el estado y bajo amparo de dicha Ley, existe oferta de educación privada en el nivel primario, la que puede contemplar el cobro de derechos de matrícula, derechos de examen, materiales escolares, uniformes, gastos de transporte, entre otros.

El estado contempla un régimen de subvenciones estatales destinadas a un conjunto de instituciones privadas para cubrir porcentajes del costo de la planta de personal docente. Dentro

de este conjunto existen instituciones privadas gratuitas con 100% de subvención que desarrollan actividades en aquellos lugares donde el estado no tiene oferta educativa.

- ☐ No: ¿Ya ha emprendido su país reformas jurídicas y políticas para avanzar hacia la enseñanza primaria universal y gratuita?

☐ Sí ☐ No

- Proporcione información breve sobre las reformas emprendidas:

Enseñanza secundaria

En esta parte, proporcione información sobre la generalización y la accesibilidad para todos de la enseñanza secundaria, comprendida la enseñanza y formación secundaria técnica y profesional, en su país.

- ¿Es gratuita la enseñanza secundaria (primer y segundo ciclos)?

- ☒ Sí: Por favor, indique la duración y especifique en qué medida lo es.

Mencione las leyes y políticas que garantizan el derecho a acceder gratuitamente a la enseñanza secundaria e indique si se cobran gastos directos e indirectos (como derechos de matrícula, derechos de examen, material escolar, uniformes, gastos de transporte y tasas obligatorias para los padres).

La LEN 26206/06 establece la gratuidad de los servicios de gestión estatal en todos los niveles y modalidades (Capítulo II: Fines y Objetivos de la Política Educativa Nacional, Artículo 11 inciso h)), así como la obligatoriedad de la educación secundaria, tanto en el Ciclo Básico como en el Ciclo Orientado (Título II: El Sistema Educativo - Capítulo IV: La Educación Secundaria – Artículo 29)

Regulada por el estado y bajo amparo de dicha Ley, existe oferta de educación privada en el nivel secundario, la que puede contemplar el cobro de derechos de matrícula, derechos de examen, materiales escolares, uniformes, gastos de transporte, entre otros.

El estado contempla un régimen de subvenciones estatales destinadas a un conjunto de instituciones privadas para cubrir porcentajes del costo de la planta de personal docente. Dentro de este conjunto existen instituciones privadas gratuitas con 100% de subvención que desarrollan actividades en aquellos lugares donde el estado no tiene oferta educativa.

- ☐ No: ¿Cuáles son las medidas que su Gobierno prevé adoptar para garantizar la enseñanza secundaria gratuita?

- ¿Es obligatoria la enseñanza secundaria (primer y segundo ciclos) en su país?

- ☒ Sí ☐ No

- Proporcione detalles sobre su impartición e indique la duración de la enseñanza secundaria obligatoria y la edad de matriculación:

En esta parte, también puede proporcionar información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para garantizar el acceso universal a la enseñanza secundaria. Pueden añadirse datos cuantitativos.

La Educación Secundaria en la República Argentina es obligatoria a partir de la LEN 26206/06. Este nivel educativo admite dos estructuras académicas posibles, una de 6 años y otra de 5 años, por las que las jurisdicciones tuvieron que optar una vez sancionada la LEN. Las provincias de: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, San Juan, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán optaron por la estructura de 6 años; las provincias de: Chaco, La Rioja, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires optaron por la estructura de 5 años. En ambas estructuras se agrega un año más cuando se trata de la Educación Secundaria Técnica. La edad de matriculación es a los 12/13 años dependiendo de la estructura académica.

La cobertura se ha ido universalizando desde el año 2006 a la fecha, tal como se aprecia en los siguientes cuadros del Anuario Estadístico Educativo 2018 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación:

Tasa Neta de Escolarización

TOTAL PAIS	ESTRUCTURA EDUCATIVA	TASA
	6 / 5 AÑOS	90,5%

Tasa neta de escolarización del nivel secundario: Porcentaje de alumnos de 12 a 17 años de edad para una estructura educativa de 6 años, o de 13 a 17 años para una estructura educativa de 5 años, matriculados en el Nivel Secundario de la Educación Común, Especial y de Jovenes y Adultos, sobre la población de ese mismo grupo etario.

Fuente: Relevamiento Anual 2017, DIEE, MECCyT.

Estimaciones y Proyecciones de Población 2010-2040. INDEC.

Evolución de la matrícula

NIVEL	2015	2016	2017	2018	% DE MUJERES AÑO 2018
SECUNDARIO	3.680.507	3.746.170	3.791.310	3.832.054	50,25%

Fuente: Relevamiento Anual 2018, DIEE, MECCyT.

Cabe destacar que el Ministerio de Educación de la Nación y sus pares jurisdiccionales venían desplegando desde el año 2006 un importante conjunto de políticas universales de inclusión, tales como: distribución de libros y material didáctico, ampliación de la cobertura de becas, distribución de netbook y equipamiento de TIC a través del Programa Conectar Igualdad a cada alumno y docente, cobertura de gastos de movilidad, acompañamiento socioeducativo en el territorio a partir del trabajo de mesas intersectoriales locales, acciones de mejora y fortalecimiento del pasaje entre la educación primaria y la secundaria,

asistencias técnicas y acompañamiento situado a las instituciones educativas, entre otras acciones de los estados nacionales y provinciales.

En este último período de cuatro años casi la totalidad de estos programas se desaceleraron, disminuyeron en su operatoria o directamente fueron cerrados, producto de una visión minimalista y no conducente del estado nacional, del ajuste fiscal y la consecuente reducción del presupuesto educativo. Esto trajo como consecuencia el abandono y no cumplimiento de la LEN a partir de la descentración del estado nacional, tanto en la orientación, definición e implementación de políticas como respecto del acompañamiento a las jurisdicciones en la gestión educativa y la asistencia para el logro de sus políticas. Esto trajo entre otras consecuencias: el no cumplimiento y disminución de la inversión en educación del 6% del PBI, el abandono de las políticas públicas universales y el desarrollo de programas hiperfocalizados de muy bajo impacto en el territorio.

Más allá de los importantes esfuerzos que hicieron las jurisdicciones para sostener algunas de las políticas que se entendían sustantivas para garantizar la inclusión y realizar las transformaciones en las trayectorias estudiantiles y en la enseñanza, el nivel secundario sigue presentando importantes desafíos centralmente vinculados con la retención, con los aprendizajes y con los regímenes de evaluación y promoción.

Tasa de repitencia

TOTAL PAIS		SECUNDARIA					
	TOTAL	7 año	8 año	9 año	10 año	11 año	12 año
	10,8%	11,6	14,6	12,8	10,7	7,2	4,0

Tasa de repitencia: Porcentaje de alumnos que se matriculan como alumnos repitientes en el año lectivo siguiente.
Fuentes: Relevamientos Anuales 2017 y 2018, DIEE, MECCyT.

Tasa de abandono interanual

TOTAL PAIS		SECUNDARIA					
	TOTAL	7 año	8 año	9 año	10 año	11 año	12 año
	9,5%	4,4	9,5	7,8	10,6	8,1	18,6

Tasa de abandono interanual: Porcentaje de alumnos que no se matriculan en el año lectivo siguiente.
Fuentes: Relevamientos Anuales 2017 y 2018, DIEE, MECCyT.

Tasa de egreso y de egreso a término.

	TASA DE EGRESO	TASA DE EGRESO A TERMINO**
TOTAL PAÍS	50,8	26,1

* Tasa de egreso: Porcentaje de alumnos matriculados en el 1er año que logran culminar todos los años de estudio del nivel sin importar la cantidad de repeticiones posibles.

**Tasa de egreso a término: Porcentaje de alumnos matriculados en el 1er año que logran culminar todos los años de estudio del nivel sin repeticiones.

Fuentes: Relevamientos Anuales 2017 y 2018, DIEE, MECCyT.

El estado nacional mantuvo la AUH como prestación económica vinculada al sostenimiento de la escolaridad obligatoria así como el Plan FinEs y FinEs Tec, orientados a ayudar a aquellos estudiantes que adeudaran la terminalidad de la educación obligatoria. Aunque con menor presencia en el territorio se sostuvieron los programas de Educación Sexual Integral en virtud del cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.150/06, de Educación Solidaria, de Parlamentos Juveniles y de Feria de Ciencias, Artes y Tecnologías.

Las acciones socioeducativas destinadas a las escuelas con población más vulnerable: Aporte para la Movilidad (para garantizar el traslado diario a la escuela a través de abonos de transporte, bicicletas u otros medios acordes a la región); y Apoyo a escuelas con Albergue anexo, de Educación Especial y de Personal Único y grados agrupados, entre otras, quedaron a demanda de las jurisdicciones y sujetas en sus alcances a la disponibilidad presupuestaria en cada año.

Programa Asistiré

Entre las estrategias focalizadas llevadas adelante entre el 2017 y el 2019 se destaca el Programa Asistiré, cuyos objetivos fueron trabajar sobre la cobertura, la retención y las trayectorias escolares discontinuas en la educación secundaria. Se centró en la detección temprana del abandono escolar poniendo el acento en la regularidad / irregularidad de las asistencias a los establecimientos educativos y el abordaje de las distintas problemáticas que atraviesan a los jóvenes y que tienen incidencia en su escolarización.

Con este último fin se llevó adelante una fuerte articulación con distintos organismos, instituciones y agencias estatales que tienen centralidad en el trabajo con dichas problemáticas, tales como: Equipo de Educación Sexual Integral y Coordinación de Educación Inclusiva (Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación), Instituto Nacional de las Mujeres – INAM (Ministerio de Desarrollo Social), Comisión Nacional de Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente – CONAETI (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico –SEDRONAR (Presidencia de la Nación), Agencia Nacional de Discapacidad – ANDIS (Secretaría General de la Presidencia de la Nación), Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Dirección Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y la Dirección Nacional de Pluralismo e Interculturalidad (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de las Personas (Jefatura de Gabinete de Ministros). Dichos organismos participaron en los procesos de formación de los equipos de trabajo del programa.

Para cumplimentar estos objetivos se desarrollaron tres líneas de acción: a) toma de asistencia digital que posibilita la detección temprana del riesgo de abandono; b) equipo de promotores que conforman duplas de trabajo profesional (una con perfil pedagógico y otra con experiencia en trabajo social – territorial) que trabajan de manera articulada con estudiantes y familias, directivos, preceptores y docentes, actores de la comunidad social y organizaciones sociales; y c) mesas de inclusión educativa distritales/locales: espacio interdisciplinar conformado por diferentes organismos públicos y sociales presentes en la comunidad de pertenencia de los estudiantes, con el fin de trabajar articuladamente para atender las problemáticas educativas, en particular las situaciones potenciales de exclusión y abandono.

Alcances del Programa: Si bien la toma de asistencia digital tuvo un alcance sobre 914 establecimientos y 279.725 estudiantes, el programa en su integralidad atendió un total de 670 instituciones educativas (370 de provincia de Buenos Aires, 100 de Provincia de

Corrientes y 50 escuelas en cada una de las provincias de Chaco, Chubut, Jujuy y San Juan).

Las principales situaciones de riesgo de abandono reportadas son:

- 18.9% casos vinculados con situaciones ligadas a los escenarios familiares
- 18.2% problemáticas de desajuste de la propuesta educativa
- 16.8% problemáticas de salud socio psico física
- 11.2% trabajo infantil o adolescente no protegido
- 7.4% estudiantes con necesidades básicas insatisfechas
- 5.7% violencia en el espacio escolar
- 5.6% situaciones ligadas al proyecto de vida
- 5.3% dificultades de accesibilidad
- 4.1% maternidad o paternidad

Si se considera que el sistema educativo tiene 7.785 Unidades Educativas de las cuales 3528 pertenecen a las provincias que participaron del Programa y aún destacando que en provincias como Corrientes y Chubut se incorporaron el 50% de sus unidades, el Programa tuvo un alcance que representa el 8,6% sobre el total de unidades del país y un 18,9 % sobre las unidades de las provincias participantes. Es posible visualizar el nivel de focalización de esta política y la baja inversión destinada a sostener una estrategia de esta envergadura y atender profundamente una problemática que sigue padeciendo la educación secundaria en todo el país.

Otras consideraciones y desafíos

Durante este período se intentó avanzar en una transformación estructural de la educación secundaria: se formuló el Programa Secundaria 2030 que proponía un nuevo modelo de organización de los aprendizajes definido por capacidades y de modalidades de desarrollo curricular basado en la interdisciplinariedad. Se avanzó en el armado de documentación y trabajo de formación de funcionarios respecto de la necesidad de transformación del nivel pero no tuvo impacto en su implementación en las provincias.

Es importante señalar que los avances en algunas provincias respecto de cambios sustantivos en la educación secundaria, como el caso de la provincia de Rio Negro, tuvieron más que ver con el diseño propio de políticas que con el marco y las orientaciones de la Secundaria 2030

También se implementó el Programa “Escuelas Faro” que comprendió un universo de 2114 escuelas secundarias en riesgo educativo definido a partir de los indicadores de las Pruebas Aprender, de los indicadores de trayectoria escolar y de los indicadores de cobertura. Con el objetivo de mejorar los aprendizajes en lengua y matemática y las trayectorias de estudiantes, comprendía un conjunto de acciones integrales orientados al fortalecimiento de la gestión institucional, de la enseñanza de lengua y de matemática, así como la provisión de recursos y equipamiento. Si se toma la incidencia sobre el total de unidades educativas de gestión estatal implica un alcance del 27%, si se toma sobre el total de unidades educativas implica un alcance del 18%. Cualquiera de los dos datos muestra el bajo impacto en función de las necesidades de asistencia técnico pedagógica del nivel.

En esta dirección, siguen siendo un desafío pendiente para fortalecer los procesos vinculados a la retención, la modificación de los regímenes académicos, la flexibilización de la estructura curricular, los modos de transitar la educación secundaria y la transformación del régimen de evaluación y promoción, en particular lo que se refiere a la repitencia en

bloque. En este sentido resulta necesario recuperar Resoluciones del Consejo Federal de Educación como la 93/09 que habilitan a trabajar en esta dirección.

Otro desafío es la infraestructura que sigue siendo una deuda pendiente para poder garantizar el desarrollo pleno y en las mejores condiciones de trabajo de la educación secundaria. No hubo avances significativos en el período de gestión 2016 - 2019.

- Indique si su país ha aprobado y revisado la legislación relativa a la edad mínima de entrada en el mundo laboral para armonizarla con la edad de finalización de la educación obligatoria:

Tenga en cuenta que las leyes laborales sobre la edad mínima para trabajar y las leyes relativas a la educación obligatoria son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Si la edad mínima para trabajar es inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria, los niños corren el riesgo de abandonar la escuela para trabajar y, por tanto, de no completar la educación obligatoria. Por otra parte, si la edad de finalización de la educación obligatoria es inferior a la edad mínima para trabajar, una vez que los niños terminan la educación obligatoria se abre la puerta a la explotación infantil y a la violación de las leyes laborales.

☒ Sí ☐ No

- Mencione las leyes y disposiciones pertinentes:

La Ley 26.390/08 “Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente” (modificatoria de la Ley de Contrato de Trabajos 20.744/76), eleva la edad mínima de admisión al empleo a los 16 años. Esta norma establece los 18 años como la edad para poder celebrar contratos de trabajo, al tiempo que habilita a aquellas personas que sean mayores de 16 años y menores de 18 años a que puedan celebrar contratos de trabajo con la autorización de los padres, responsables o tutores.

Establece además en su artículo 2: “Queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no.

2.3 Enseñanza superior

En el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza superior. Garantizar la enseñanza superior es esencial para lograr las metas 4.3⁹ y 4.4¹⁰ del ODS 4.

- Indique las medidas adoptadas para velar por que no haya discriminación por los motivos prohibidos en la Convención y la Recomendación¹¹ para acceder a la enseñanza superior y finalizarla, comprendida la enseñanza y formación técnica y profesional (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ Las leyes constitucionales o la legislación prohíben la discriminación en la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional

⁹ En la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.

¹⁰ En la que se recomienda “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.

¹¹ Véase el artículo/párrafo 1.1.

- ☒ Los reglamentos prohíben la discriminación en la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional
- ☒ Existen políticas y programas que tienen por objeto eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional
- ☒ Otra:

Existe un Programa de Becas de Formación docente que contempla las siguientes líneas:

Becas Progresar que comprende: a) Formación Docente y b) Compromiso Docente destinadas a la Formación Docente en carreras prioritarias (a definición de cada jurisdicción)

Becas específicas para la Formación Docente de Pueblos Originarios.

- Proporcione una breve descripción de los textos jurídicos, reglamentarios o normativos pertinentes, incluidas las medidas relacionadas con:

- ➔ *La no discriminación en lo que respecta a la admisión de estudiantes en las instituciones de enseñanza superior por los motivos prohibidos por la Convención y la Recomendación*
- ➔ *El trato igualitario, incluso para los estudiantes extranjeros*

La Constitución Nacional, la LEN 26.206/06 y las Resoluciones del Consejo Federal de Educación, así como las políticas y normativas del Ministerio de Educación de la Nación ya citadas establecen y regulan la no discriminación en la educación superior y garantizan el acceso irrestricto para todos aquellos estudiantes que hubieren finalizado la educación secundaria. Los mismos derechos aplican para los estudiantes extranjeros (Ley Nacional de Migraciones ya citada).

En Argentina los estudios de grado en la universidad pública son gratuitos y el acceso irrestricto.

La Ley de Educación Superior 24.521 y su modificatoria 27.204, establece en su Artículo en su Artículo 2 la responsabilidad del Estado nacional sobre el financiamiento de las universidades nacionales y la responsabilidad principal e indelegable del Estado sobre la educación superior que implica entre otras cosas: garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en la ley; proveer equitativamente, en la educación superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas personas que sufran carencias económicas verificables; promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales. A su vez, establece que los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.

En esta dirección, la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior N° 27.204/2015, establece "...la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas

en esta ley...” como responsabilidad primara e indelegable del estado nacional, de los estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ley además reafirma que podrán ingresar a la educación superior de grado, de manera libre e irrestricta, todos/as aquellos/as que hayan aprobado el nivel secundario, destacando que “Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador”.

Por su parte, el Artículo 13 determina que los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen derecho al acceso al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza y el Artículo 33, entre otras cosas, dispone que las instituciones universitarias deben promover la excelencia y asegurar la libertad académica, la igualdad de oportunidades y posibilidades.

Por otro lado, en lo que refiere a los extranjeros, la Constitución Nacional dispone entre los derechos y garantías que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a aprender. Por su parte, la Ley de Migraciones citada, establece en su Artículo 6 que el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, incluido el derecho a la educación.

Es por ello que los extranjeros gozan de los mismos derechos de acceso a la educación superior universitaria que los nacionales, sin ningún tipo de discriminación.

- Indique los esfuerzos que ha realizado su Gobierno para garantizar que la enseñanza superior sea gratuita y accesible a todos por igual, sobre la base de la capacidad de cada uno (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

En el artículo 4 de la Convención se exige a los Estados “hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior”. En el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se añade que esto debe perseguirse “por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.

- ☒ La enseñanza superior es generalmente gratuita
- ☒ La enseñanza superior es accesible sobre la base de la capacidad de cada uno, evaluada en función de las cualificaciones y la experiencia pertinentes
- ☒ La enseñanza superior se hace accesible concediendo incentivos financieros y becas
- ☒ La enseñanza superior se hace accesible aplicando medidas de acción positiva o afirmativa
- ☐ La enseñanza superior se hace accesible a través de un sistema de transferencia de créditos entre Estados
- ☐ Otra:

- Facilite más detalles sobre las medidas adoptadas y proporcione información breve sobre los costos financieros de recibir educación en instituciones públicas o privadas de enseñanza superior, en caso de que la enseñanza superior no sea gratuita.

En esta parte, también puede proporcionar información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para garantizar el acceso universal a la enseñanza superior. Pueden añadirse datos cuantitativos.

La LEN 26206/06 establece la gratuidad de los servicios de gestión estatal en todos los niveles y modalidades (Capítulo II: Fines y Objetivos de la Política Educativa Nacional, Artículo 11 inciso h). La Educación Superior No Universitaria comprende la formación docente inicial (estudios de grado) y la formación docente continua (postítulos, posgrados y formación en servicio).

Regulada por el estado y bajo amparo de dicha Ley, existe oferta privada de educación superior no universitaria, la que puede contemplar el cobro de derechos de matrícula, derechos de examen, materiales escolares, entre otros. Existe además oferta de formación docente continua de gestión pública y privada tanto gratuitas como aranceladas.

Evolución de la matrícula

NIVEL	2015	2016	2017	2018	% DE MUJERES AÑO 2018
SUPERIOR NO UNIVERSITARIO	902.316	961.048	976.466	962.493	70 %

Fuente: Relevamiento Anual 2018, DIEE, MECCyT.

Durante el período 2016-2020 hubo un incremento significativo de matrícula con algunas pequeñas fluctuaciones interanuales.

Entre los desafíos a abordar y que hacen al acceso, permanencia y egreso de la formación docente es necesario:

- Recuperar la centralidad del estado respecto del planeamiento del sistema formador de acuerdo a lo establecido en la Resolución del CFE 140/11 y retomar las políticas de centralidad de la oferta de formación en un adecuado equilibrio respecto de las necesidades, eficiencia y criterios de calidad, que no se basen en visiones economicistas y de reducción del gasto que van en detrimentos del volumen de efectores reduciendo las posibilidades de acceso de la población.
- Es necesario atender las necesidades y las vacancias de docentes del sistema en los niveles obligatorios, para poder diseñar una oferta que responda a estas necesidades. Existen en muchas jurisdicciones cargos que son cubiertos por profesionales, técnico superiores o estudiantes sin título docente, debido a la falta de profesores recibidos. En esta dirección se necesario también incrementar las ofertas de formación para quienes ya se encuentran ejerciendo sin el título correspondiente.
- Profundizar los procesos de acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes de Institutos de Formación Docente, en especial en el último tramo de las carreras, con el fin

de mejorar las tasas de egreso de los profesorados, así como de los docentes noveles con el fin de asegurar la calidad de los procesos y el logro en la inserción laboral en las instituciones educativas.

- Expandir el sistema de Becas Progresar destinadas a la Formación Docente, buscando fortalecer las que tienen por finalidad atender a carreras prioritarias de acuerdo a las definiciones de cada jurisdicción y aquellas destinadas a colectivos específicos como por ejemplo, los pueblos indígenas.
- Fortalecer la infraestructura y el equipamiento didáctico, de laboratorios, de artes y de tecnologías de información y comunicación, entre otros.
- Sostener y profundizar el desarrollo de postítulos vinculados a políticas socioeducativas, atención a la diversidad, educación sexual integral, y temáticas de identidad y géneros.

Por su parte, a pesar de los derechos y garantías que establece la legislación en materia de educación superior universitaria, las mismas deben ser asistidas por otras políticas que posibiliten mayores niveles de acceso a la educación superior. En este sentido se promueve tanto desde el Estado como desde las instituciones de educación superior universitaria medidas para tender a una mayor igualdad de oportunidades a través de la implementación de un sistema de becas que facilita el acceso y/o la permanencia de alumnos de escasos recursos económicos y buen desempeño académico en los estudios de grado. Desde el gobierno nacional se implementa el Programa de Becas Universitarias.

2.4 Educación de adultos y aprendizaje alternativo

En el artículo/párrafo 4.c de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza de adultos y el aprendizaje alternativo. Mientras que el ODS 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en la meta 4.6 se hace un llamamiento específico a los Estados a “asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”. Además, en el marco de la meta 4.4, se insta a los Estados a “aumentar y diversificar las oportunidades de aprendizaje, empleando una amplia gama de modalidades de educación y formación, de tal forma que todos los jóvenes y adultos, en especial las niñas y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, aptitudes y competencias pertinentes para el trabajo decente y la vida”.

- Indique las medidas que ha adoptado su Gobierno para establecer un sistema de educación permanente y ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje y formación (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☒ Ofrecer educación para las personas que no hayan cursado o terminado el ciclo completo de enseñanza primaria
- ☐ Ofrecer programas de alfabetización
- ☐ Ofrecer programas adecuados de aprendizaje y de preparación para la vida activa
- ☒ Ofrecer oportunidades de aprendizaje gratuitas
- ☒ Ofrecer itinerarios de aprendizaje flexibles
- ☒ Ofrecer formación y cualificaciones profesionales

☐ Otra:

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas:

La Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (Ley 26.206) está dirigida a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a quienes no la hayan completado en la edad establecida. La Resolución del Consejo Federal de Educación N° 118/2010 que regula sobre la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) aprobando el documento base y los lineamientos curriculares de la modalidad, establece, reafirmando los objetivos inclusivos de la LEN, que “....La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos debe garantizar la condición de igualdad de todos los ciudadanos para acceder a la educación, definiendo los rasgos particulares de una oferta y una institucionalidad que constituyen una modalidad específica del sistema educativo argentino...”

A continuación se detalla la cantidad de alumnos que asisten a dicha modalidad para el período comprendido entre los años 2015 y 2018 y el porcentaje de mujeres para el último año mencionado.

MODALIDAD	2015	2016	2017	2018	% DE MUJERES AÑO 2018
JOVENES Y ADULTOS	1.278.774	1.280.405	1.232.470	1.296.423	55,75

Fuente: Relevamiento Anual 2018, DIEE, MECCyT.

Cabe señalar que la EPJA comprende los servicios de educación primaria y secundaria para jóvenes y adultos y los de Formación Profesional, así como las articulaciones entre ellos.

Durante el presente período se aprobaron los lineamientos para la “Formación Profesional con Educación Secundaria para Jóvenes entre 15 y 18 años que presentan trayectorias escolares discontinuas o no hayan comenzado sus estudios secundarios”, con el fin de atender nuevos procesos de inclusión y de retención escolar (Res CFE N°355/19). Subsiste un desafío importante en la EPJA respecto de la escolarización de la franja joven que va entre los 15 y los 18/19 años de edad que no está escolarizada o requiere retomar su trayectoria escolar y por diversas razones no lo puede hacer en la educación secundaria común o en la secundaria técnica ni a través de los planes FinEs y FinEs Tec. En este sentido, la normativa parte de la necesidad de crear una oferta educativa adecuada a las situaciones y características de estos jóvenes, que pueda acompañarlos y atender sus diferentes expectativas y puntos de partida para lograr su inclusión efectiva al sistema educativo de acuerdo con los objetivos de la LEN.

También en el año 2019 se aprobaron un conjunto de marcos de referencia para la formación inicial de distintos perfiles profesionales (instalador de sistemas de automatización, elaborador de quesos, elaborador de helados y bombero voluntario, entre otras).

En este período se avanzó en la aprobación de los “Criterios de orientación para la articulación entre Formación Profesional – EPJA” y los “Criterios y orientaciones:

dispositivos de acreditación de educación secundaria EDJA para Formación Profesional”
(Res CFE N° 308/16)

2.5 Educación de calidad y entorno de aprendizaje

En los artículos/párrafos 2, 4.b, y 5.b de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a una educación de calidad. La educación de calidad es fundamental para alcanzar todas las metas del ODS 4. Esto también se destaca particularmente en la meta 4.a de los ODS, en la que se recomienda a los Estados “construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.

- Indique las medidas que ha adoptado su país para garantizar la equivalencia en todos los establecimientos educativos (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☒ Establecimiento de normas y estándares mínimos en la educación
- ☐ Establecimiento de condiciones relativas a la calidad de la educación impartida (por ejemplo, infraestructura, proporción de alumnos por docente, materiales de enseñanza y aprendizaje o uso de la TIC).
- ☒ Adopción de disposiciones legales o reglamentarias para garantizar que los niños reciban enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas).

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas:

Para realizar esta evaluación de la calidad, tenga en cuenta a todas las instituciones de educación del mismo nivel. Puede incluir información sobre políticas, protocolos o códigos de conducta.

Todas las instituciones de los niveles y modalidades del sistema educativo están regulados de manera homogénea por la LEN 26.206/06 y por las Resoluciones del Consejo Federal de Educación, en cuyo ámbito se definen: los criterios de organización, los lineamientos para la elaboración de los diseños curriculares o Núcleos de Aprendizaje Prioritario (NAP) para cada área y/o disciplina de conocimiento, los sistemas de evaluación, acreditación y certificación, entre otras regulaciones. Sobre esta base las jurisdicciones definen sus normativas y políticas educativas propias de acuerdo a: la legislación, la historia, la realidad, el avance y las necesidades de cada contexto.

En lo que respecta a políticas, protocolos o códigos de conductas es posible destacar:

Educación Sexual Integral

Uno de los objetivos de la política nacional educativa definida por la LEN 26206/06 es la de “...Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable.” En octubre del año 2006 se promulga la Ley Nacional de Educación Sexual Integral que define la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos públicos estatales y de educación privada en todos los niveles del sistema educativo. En esta dirección se creó en el año 2008 en el Ministerio de Educación de la Nación el Programa de ESI, que ha tenido un papel central en la universalización de la temática, a partir de la formación de recursos humanos (equipos técnicos y docentes) así

como, de la distribución de materiales y contenidos a las jurisdicciones, instituciones educativas y a distintos actores de la comunidad educativa.

En este período el Consejo Federal de Educación aprobó:

- a) “Núcleos de Aprendizaje Prioritario para Educación Sexual Integral” (Res CFE N° 140/19) para “garantizar el desarrollo de los lineamientos curriculares. Las jurisdicciones se comprometen a implementar la obligatoriedad de la educación sexual integral en todos los niveles y modalidades educativas, abordando, sin excepción, los cinco ejes conceptuales:
- Cuidar el cuerpo y la salud.
 - Valorar la afectividad.
 - Garantizar la equidad de género.
 - Respetar la diversidad.
 - Ejercer nuestros derechos.”
- b) Se aprobó por Res CFE 340/18: la creación de un espacio específico de ESI en la Formación Inicial de los docentes; la incorporación del enfoque de ESI en los Planes Institucionales tanto de manera transversal y/o en un espacio curricular específico y en las normas de organización institucional; la conformación de un equipo de referentes ESI por institución que articule con la jurisdicción y el proyecto institucional de cada establecimiento; e incluir contenidos de ESI en las evaluaciones de los concursos de ascenso docente conforme las normativas de cada jurisdicción.

Ley Micaela

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación (art. 1°). Sus contenidos mínimos son:

- Conceptos básicos sobre género, sexualidad y desigualdad.
- La perspectiva de género como herramienta de análisis de las políticas públicas.
- La Educación Sexual Integral.
- La socialización de género: sistema patriarcal, relaciones de poder y jerarquización de los valores. Feminidades y masculinidades.
- Construcción de las identidades.
- Diversidad sexual y afectiva.
- Conceptos básicos sobre violencia de género.
- Marcos normativos vigentes en relación a género y sexualidad.
- Responsabilidad de las políticas públicas y el personal del Estado en crear estrategias de intervención eficiente frente situaciones de violencia basadas en género y sexualidad.

EL Consejo Federal de Educación resolvió en la Res N° 348/19 aprobar la inclusión con carácter de contenido obligatorio de las Temáticas de Género y Violencia Contra las Mujeres “en trayectos formativos, cursos, evaluaciones de ascenso a cargos directivos y de supervisión conforme la normativa aplicable en cada jurisdicción.

Educación Inclusiva

La educación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad están reguladas por la LEN (Capítulo II: Fines y Objetivos de la Política Educativa Nacional, Artículo 11 inciso h)) en el capítulo de Educación Especial definiéndola como una de las modalidades del sistema educativo argentino, así como en las resoluciones emanadas del CFE.

Dichas regulaciones establecen la igualdad de derechos a la educación, tanto en términos de acceso, permanencia y egreso de los servicios del sistema educativo, como de recibir una educación integral que promueva el desarrollo pleno de las personal de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.

En diciembre del 2016 el CFE aprobó la Res 311/16 que establece por un lado, las pautas para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los/las estudiantes con discapacidad de acuerdo con las particularidades de cada nivel y modalidad del sistema educativo, por el otro, los procesos de promoción, acreditación y certificación de los estudiantes con discapacidad.

Convivencia democrática y situaciones de conflicto en las escuelas

En el año 2013 se promulgo la Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas N° 26.892, que “establece las bases para la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia así como sobre el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.” “Sus principios orientadores son:

- a) El respeto irrestricto a la dignidad e intimidad de las personas.
- b) El reconocimiento de los valores, creencias e identidades culturales de todos.
- c) El respeto y la aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de la información y comunicación.
- d) El derecho a participar de diferentes ámbitos y asuntos de la vida de las instituciones educativas.
- e) La resolución no violenta de conflictos, la utilización del diálogo como metodología para la identificación y resolución de los problemas de convivencia.
- f) El respeto por las normas y la sanción de sus transgresiones como parte de la enseñanza socializadora de las instituciones educativas.
- g) La contextualización de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según las perspectivas de los actores, los antecedentes previos y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante la ley.
- h) El derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo ante situaciones de transgresión a las normas establecidas.
- i) La valoración primordial del sentido formativo de las eventuales sanciones o llamados de atención.
- j) El reconocimiento y reparación del daño u ofensa a personas o bienes de las instituciones educativas o miembros de la comunidad educativa por parte de la persona o grupos responsables de esos hechos.

En orden a dar cumplimiento de la Ley, se elaboró la “**Guía Federal de Orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar**”, aprobada por Res CFE N° 217/14. La Guía está conformada por dos volúmenes que contienen herramientas para trabajar institucionalmente y de manera integral las situaciones conflictivas o vulneración de derechos en el ámbito educativo. Este abordaje permite el diseño de estrategias y marcos de convivencia democrática en las escuelas. Algunas de las temáticas que abordan son: la definición de qué es una situación conflictiva y como abordarla; conflictos en las redes sociales; discriminación u hostigamiento por orientación sexual o por identidad de género y situaciones de violencia que involucran a estudiantes y docentes, entre otras.

Si bien la Guía está vigente y es utilizada federalmente por los equipos de orientación de las jurisdicciones, es importante destacar que en este período se desactivó el Observatorio de

Violencia Escolar así como el área nacional de apoyo y asistencia técnica a los equipos de orientación escolar en las jurisdicciones. Es decir que el cumplimiento de las *Resoluciones 93/09 y la 239/14 que estableces las regulaciones de convivencia para los niveles de la educación obligatorias quedaron delegadas en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin el acompañamiento del ministerio nacional.*

En este período se avanzó en un trabajo articulado con otras áreas y organismos de gobierno que trabajaban sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes con la intención de articular estrategias que coadyuvaran en las garantías del derecho a la educación. Fue posible obtener algunos logros en ciertos programas tales como Asistiré, pero en general estos esfuerzos de articulación tuvieron bajo impacto tanto en sus fines como en el territorio.

2.6 Personal de educación

En el artículo/párrafo 4.d de la Convención y la Recomendación se hace referencia al personal de educación. Este aspecto corresponde a la meta 4.c de los ODS, que está totalmente dedicada a la profesión docente, ya que pide a los Estados que “aumenten considerablemente la oferta de docentes calificados”.

- Indique las medidas que se han adoptado para mejorar las condiciones de enseñanza y de trabajo del personal de educación, especialmente del personal docente de todos los niveles en su país, y en relación con la formación para la profesión docente (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☐ Los salarios medios de los docentes son competitivos o al menos comparables a los de otras profesiones que requieren cualificaciones similares o equivalentes (en todos los niveles)
- ☒ Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo
- ☒ Se exigen requisitos y cualificaciones mínimas para la profesión docente
- ☐ Se han adoptado medidas para mejorar el prestigio social y el atractivo de la profesión docente
- ☒ Se utilizan sistemas de seguimiento del desempeño
- ☐ Se han adoptado medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en la educación
- ☐ Otra:

- Proporcione brevemente más detalles sobre las medidas adoptadas:

Existen programas de formación docente continua sostenidos por el estado nacional y los estados provinciales, gratuitos, situados y en servicio. Si bien muchos de los postítulos virtuales e instancias presenciales se dieron por concluidas, otras continuaron y se sostuvieron aunque con mucho menos volumen de participación. Asimismo se implementaron trayectos formativos para docentes idóneos con e fin de ofrecerles saberes y estrategias pedagógicas para enriquecer su práctica y certificar su desempeño.

Es importante destacar que la formación docente continua forma parte de los compromisos que el estado discute cada año con los sindicatos en la paritaria nacional docente, lo que le asigna un importante valor, no solo como estrategia de mejoramiento de la calidad de la educación sino como política de jerarquización del trabajo docente.

- ¿Ha habido casos de discriminación en su país en lo que respecta a la formación del personal de educación?

☐ Sí: ¿Ha abordado su Gobierno este problema?

☐ Sí

☐ No

☒ No

2.7 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

En el artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación se hace referencia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este aspecto se abarca en la meta 4.7 de los ODS¹². Tenga en cuenta que esta sección contribuye al seguimiento general del artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación y que la consulta dedicada a la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) se utilizará específicamente para el seguimiento del indicador 4.7.1 del ODS 4.

- Indique las iniciativas nacionales que se han emprendido para hacer que la educación tienda al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y reforzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ El plan de estudios incluye educación sobre los derechos humanos

☒ Se organizan actividades educativas o extracurriculares relacionadas con la educación sobre los derechos humanos

☒ Otra:

Enmarcado en el artículo 3 de la LEN que señala que “La educación es una prioridad nacional y se constituye como política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico – social de la Nación.”, el Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación tiene como objetivo consolidar una política educativa que promueva la enseñanza de la historia reciente y de los Derechos Humanos mediante

¹²

En la que se insta a los Estados a “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.

la elaboración y puesta a disposición de materiales y acciones de capacitación docente a nivel nacional.

Los ejes temáticos que desarrolla son: Terrorismo de Estado en Argentina, Malvinas, Holocausto y Genocidios en el siglo XX. Además, se trabaja con otros temas significativos en ocasión de conmemoraciones para la escuela, como el Bicentenario y los 30 años de Democracia. Para su desarrollo durante este período se llevaron adelante reuniones de la Red Federal de Educación y Memoria, creada por Res CFE 269/15, se realizaron acciones virtuales de formación docente, se produjeron materiales y publicaciones, se realizaron asistencias técnicas a las jurisdicciones y se realizaron dos seminarios internacionales: a) “Experiencias significativas en el desafío de enseñar Holocausto y Genocidios en el siglo XXI” y b) “Los sitios de memoria como desafío pedagógico”, ambos con la participación de organismos e instituciones nacionales e internacionales, como: UNESCO; IHRA - International Holocaust Remembrance Alliance; la Catedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, entre otras.

2.8 Enseñanza privada

En los artículos/párrafos 2.c y 5.1.b de la Convención y la Recomendación se hace referencia a la enseñanza privada.

- ¿Existe en su país un marco normativo relativo al establecimiento y el funcionamiento de las instituciones educativas privadas?

☒ Sí ☐ No

- Proporcione una breve descripción:

Los artículos 14 y el Título III “La Educación Privada” de la LEN 26.206/06 regulan el subsistema de instituciones educativas de gestión privada, siempre bajo autorización, reconocimiento y supervisión de los estados jurisdiccionales. Entre quienes pueden prestar servicios se encuentran: “la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos; las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y empresas con personería jurídica y las personas físicas.”

La Resolución CFE 119/99 establece el “Acuerdo marco sobre Educación Pública de Gestión Privada” y constituye un antecedente de la LEN.

- ¿Las disposiciones legales que prohíben la discriminación por los motivos mencionados en la Convención y la Recomendación¹³ se aplican explícitamente a las instituciones educativas privadas?

☒ Sí ☐ No

- Explique brevemente qué leyes, reglamentos o políticas garantizan que el desarrollo de la educación privada no genere discriminación y que las escuelas privadas representen una alternativa pertinente en su país:

El artículo 14 de la LEN establece que el Sistema Educativo está integrado por servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social reguladas por

¹³

Véase el artículo/párrafo 1.1.

el estado, que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. En este sentido, la gestión privada es partícipe y responsable del cumplimiento de los fines y objetivos de la política educativa previstas en la LEN (artículo 11) entre los que se explicita.

La misma legislación y normativa de política educativa que regula la no discriminación en la educación y en la enseñanza tiene alcance sobre la educación privada, en virtud de la definición de sistema educativo regulado por el estado definido por la LEN.

- ¿Dispone su país de un marco de política educativa que establezca normas mínimas en materia de educación en lo que respecta a los derechos de los padres o tutores legales de impartir educación religiosa y moral a sus hijos?

☒ Sí ☐ No El artículo 128 de la LEN 26.206/06 establece la potestad de los padres, madres o tutores de elegir para sus "...hijos/as o representados/as, la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas."

2.9 Derechos de las minorías nacionales

En el artículo/párrafo 5.1.c de la Convención y la Recomendación se establecen los derechos de las minorías nacionales. Las minorías nacionales, que a menudo se enfrentan a barreras lingüísticas, se encuentran entre los grupos específicos a los que se hace referencia en la Convención.

- Indique las medidas jurídicas, normativas y reglamentarias que protegen el derecho de las minorías nacionales a llevar a cabo sus propias actividades educativas (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ Las leyes constitucionales o la legislación protegen el derecho a la educación de las minorías nacionales

☒ La legislación o los reglamentos garantizan el derecho de las minorías nacionales a recibir enseñanza en su lengua materna

☒ Los planes de estudios se adaptan a las necesidades de las minorías nacionales

☒ Los docentes reciben capacitación para adaptarse a las necesidades de las minorías nacionales

☐ Otra:

- Proporcione una breve descripción de las disposiciones:

El artículo 75 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural (EIB), entre otros derechos.

La LEN 26.206/06 define a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) como una de las modalidades del sistema educativo (Artículo 52) que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas, conforme al art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional. En este sentido, la EIB constituye el ámbito del sistema educativo cuya finalidad es brindar una

educación que contribuye a: preservar y fortalecer las pautas culturales, las lenguas, las cosmovisiones e identidades étnicas de los pueblos indígenas; a desempeñarse en un mundo multicultural y a mejorar la calidad de vida. Esta modalidad define la LEN “...promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.”

La LEN define las responsabilidades del Estado en el desarrollo de la EIB (Artículo 53) destacando entre otros aspectos la de: garantizar la formación docente específica, inicial y continua para los distintos niveles del sistema educativo y propiciar la inclusión de los valores, conocimientos, lenguas y otros rasgos sociales y culturales en la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos indígenas.

La resolución del Consejo Federal de Educación N° 119/10 define los lineamientos federales para la institucionalización de la modalidad de EIB en las jurisdicciones, la incorporación de la modalidad en la política curricular de los niveles y modalidades de la educación, la formación docente gradual y progresiva en y para la EIB, específica, inicial y continua y la gestión participativa de la EIB en las jurisdicciones.

- En lo que respecta a las normas educativas de las instituciones de enseñanza dirigidas por minorías, describa el marco jurídico y normativo vigente:

También puede facilitarse información sobre los servicios lingüísticos, como la posibilidad de recibir enseñanza en la lengua materna, el uso de la enseñanza de idiomas en la política educativa, el plurilingüismo, etc.

Durante este período se la considero la EIB una estrategia pedagógica y socioeducativa destinada a escuelas con matrícula indígena cuyo fin es trabajar y afianzar las trayectorias escolares de niños, niñas y jóvenes pertenecientes a los Pueblos Originarios, para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de los niveles Inicial, Primario y Secundario con pertinencia cultural y lingüística.

Objetivos

- Fortalecer la institucionalidad de las áreas de EIB en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su gestión, seguimiento y evaluación.
- Afianzar las trayectorias escolares de estudiantes indígenas.
- Apoyar a los docentes para ampliar el alcance de las propuestas de enseñanza en el aula.
- Promover la elaboración de proyectos vinculados con las áreas curriculares en articulación con las líneas Programa Nacional Educación Solidaria, Parlamento Juvenil del Mercosur, Feria de Ciencias y Becas.
- Fortalecer el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI) como órgano de consulta del MECCyT y a nivel federal en las 24 jurisdicciones educativas.

Para el cumplimiento de estos objetivos se realizaron 47 acciones de capacitación y formación en 14 jurisdicciones con un alcance de 5652 docentes y 1735 escuelas de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria.

Entre los desafíos sobre los que se empezaron a trabajar en 2019 está la actualización de la información estadística de la modalidad con vistas a recabar información que posibilite el rediseño de políticas y de estrategias pedagógicas con equipos jurisdiccionales, docentes alumnos e instituciones.

2.10 Derechos de los refugiados y los migrantes

Los derechos de los refugiados y los migrantes no se mencionan explícitamente en la Convención y la Recomendación. Sin embargo, en ambos instrumentos se insta a los Estados a eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza, en particular la discriminación basada en el origen nacional¹⁴. En este contexto, varios Estados Miembros que participaron en la novena consulta informaron sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la educación de los refugiados y los migrantes. El aumento de los desplazamientos y la afluencia de refugiados en todo el mundo, que conllevan la aparición de importantes desafíos educativos, así como los marcos adoptados recientemente por la comunidad internacional¹⁵, ponen de relieve la necesidad de que los Estados informen sobre las medidas adoptadas para incluir a los refugiados y a los migrantes en sus sistemas educativos.

Este aspecto también corresponde a la meta 4.5 de los ODS, en la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables”, incluidos “los niños en situaciones de vulnerabilidad”, y abarca la mayoría de las metas del ODS 4.

- Describa brevemente el marco jurídico y normativo vigente que protege el derecho a una educación de calidad de los refugiados y los migrantes en su país.

La Constitución Nacional garantiza los derechos de los extranjeros residentes en el país estableciendo en su artículo 20.

La LEN N°26206/06 regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado en el artículo 14 de la Constitución nacional y garantiza la igualdad de derechos en educación, en particular respecto al acceso de los estudiantes a las instituciones educativas, así como su permanencia y egreso. En los “Fines y Objetivos de la Política Educativa” (artículo 11) garantiza la inclusión educativa, asegura las condiciones de igualdad respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo y garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, entre otros aspectos.

La ley 26.165/06 Ley General de Reconocimiento y Protección al refugiado establece en su artículo 51 las garantías para que una persona o familia en esta condición pueda acceder a los beneficios sociales de salud y educación.

En dirección a la garantías de derechos por parte del estado la Ley de Migraciones (Ley 25.871/04) en su artículo 7 sanciona que la irregularidad migratoria de un extranjero no constituye impedimento para su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; en cualquiera de los niveles educativos.

- Mencione brevemente las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y locales para garantizar el derecho a la educación de los refugiados y los migrantes (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ Inclusión en la educación general

☐ Suministro de cursos de idiomas

¹⁴ Artículos/párrafos 1 y 3.

¹⁵ A saber, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (2016), el marco de respuesta integral para los refugiados, el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

- ☐ Formación específica para el personal docente
- ☐ Iniciativas que abordan la discriminación y promueven la diversidad cultural y la aceptación mutua
- ☐ Procedimientos administrativos alternativos (pruebas de nivel, portafolio de pruebas, etc.)
- ☐ Programas de aprendizaje acelerado
- ☐ Programas de educación no formal o alternativa
- ☐ Apoyo financiero
- ☐ Otras medidas innovadoras:

Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas:

III. Métodos utilizados para familiarizar a las diferentes autoridades del país con los instrumentos y superar los obstáculos encontrados

1. Desafíos y obstáculos

- 1.1 Mencione y detalle las dificultades que ha encontrado su país en el proceso de aplicación de las disposiciones fundamentales de la Convención y la Recomendación (incluidos los obstáculos jurídicos y prácticos) y facilite información sobre las principales cuestiones que deben abordarse para seguir promoviendo el derecho a la educación en su país (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☒ Desafíos relacionados con el acceso equitativo y la inclusión en la educación (como la pobreza y los factores socioeconómicos, las actitudes culturales y tradicionales, la lejanía, la migración y los desplazamientos)

La República Argentina cuenta con un andamiaje legal y normativo que garantiza el acceso equitativo y la inclusión educativa, el desafío es la implementación de políticas universales de derechos y acciones sustentables en el tiempo que las hagan plenamente efectivas.

- ☒ Desafíos relacionados con la calidad de la educación (como la escasez de personal docente cualificado, capacitado y motivado; y la enseñanza, el aprendizaje o un entorno escolar desfavorables o inadecuados)

Existen desafíos respecto de distintas dimensiones que hacen a la calidad de la educación:

La falta de equipamiento y materiales didáctico, libros de lectura, libros de textos para todos y todas, equipamiento de tecnologías de la información y de la comunicación y conectividad gratuita para las escuelas.

La necesidad de trabajar sobre las necesidades de más personal docente y la consecuente existencia de ofertas educativas atendida por personal con o sin título habilitantes.

Ampliar la infraestructura en el nivel inicial y en el nivel secundario y mejorar el parque edilicio de los distintos niveles y modalidades en general, para construir las condiciones

adecuadas de un entorno escolar adecuado y saludable que posibilite el desarrollo de las actividades pedagógicas y de socialización entre pares.

Transformar los procesos de gestión institucional y de uso de la información para la toma de decisiones para habilitar procesos de cambio dentro de las instituciones. En este sentido los equipos de conducción que manejan información respecto de las asistencias y los logros académicos de sus estudiantes por años y por curso, pueden intervenir de manera más oportuna para prevenir la alteración de la trayectoria escolar o bien el abandono de la escolarización.

Trabajar en el fortalecimiento de la enseñanza en los distintos niveles del sistema educativo poniendo el acento en la renovación de los procesos de desarrollo curricular en las escuelas que incentiven la curiosidad y el deseo en los estudiantes y posibiliten nuevos aprendizajes.

Otros.

- ☒ Desafíos relacionados con el sistema y la gobernanza (como las limitaciones presupuestarias; la falta o las deficiencias de los sistemas de seguimiento, incluida la falta de datos fiables; un entorno jurídico y normativo desfavorable, incoherente u obsoleto; la falta de participación de las partes interesadas pertinentes, y la falta de cooperación o coordinación a distintos niveles)

El sistema educativo funciona, desde el regreso a la democracia, de manera articulada entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que legitima la construcción de una política educativa federal.

El sistema educativo federal cuenta con un entorno jurídico y normativo favorable, coherente y actualizado. El problema y el desafío aquí es que las políticas que se implementen profundicen lo planteado en las leyes, regulaciones y normativas y se traduzcan en estrategias de acción y producción de resultados, en lugar de ir en sentido contrario y vulnerar la letra de la Ley.

Otro desafío es el presupuestario vinculado al párrafo anterior. Durante este período el presupuesto educativo se redujo sensiblemente, lo que generó fuertes limitaciones a la hora de realizar las asignaciones de recursos hacia las jurisdicciones y de estas hacia sus instituciones educativas.

Es necesario recuperar la inversión en educación llevándola nuevamente al 6% de PBI. Esta baja significativa de recursos para la implementación de políticas educativas, en particular a nivel de los gobiernos jurisdiccionales, provocó que tuvieran que reducir acciones estratégicas o eliminarlas y cambiar la estrategia, prescindir de personal necesario para la implementación de políticas específicas, entre otras.

☐ Otra:

- 1.2 Realice una breve evaluación de la eficacia de los métodos aplicados para superar los obstáculos encontrados:

Ninguno de los métodos aplicados resolvió los desafíos y necesidades para cumplir con la LEN y las Resoluciones del CFE vigentes, aprobadas con anterioridad al 2016 y que requerían sólo de trabajo efectivo para ser realizadas en el territorio.

El Ministerio de Educación de la Nación cambió de estructura para adecuarla a las necesidades de la política más que a las del sistema educativo, así se crearon dos Secretarías de educación, una de Gestión y otra de Innovación y Calidad Educativa. En el 2017 se disolvió la Dirección de Gestión Educativa de la que dependía toda la organización y regulación de niveles y modalidades así como distintas áreas que gestionaban programas específicos que de modo instantáneo se cerraron y disolvieron. Esto generó un vacío respecto de las posibilidades de referencia y asistencia técnica a las jurisdicciones y a sus equipos técnicos, así como el incumplimiento de la letra de LEN.

Progresivamente el Estado nacional dejó de ser el orientador y articulador de la política educativa, delegando en las jurisdicciones parte de este rol, lo que generó distorsiones en el proceso de construcción federal del sistema educativo a partir de los principios y objetivos definidos en la LEN. La política estaba conducida por las necesidades de achicamiento del gasto público, lo que implicó que aún cuando los presupuestos estuvieran aprobados no se aplicaban y se utilizaban en mucho menor escala, lo que provocaba una baja aún mayor en las asignaciones de los años subsiguientes. Producto de la crisis financiera, la inversión en educación se fue recortando con la presunción de lograr un estado más eficiente. La consecuencia fue el no sostenimiento y promoción de las políticas nacionales universales y sectorización de la inversión en políticas focalizadas que no tuvieron impacto real. De este modo muchos programas universales e inclusivos fueron cerrados o dados por concluidos

Otra modalidad que se utilizó fue organizar el ministerio por programas y no por políticas lo que redujo las potencialidades y las acciones a cuestiones técnicas y de asignación de recursos escasos. Esto no promovió la construcción de una visión comprensiva del sistema educativo como una responsabilidad del Estado, así como de las políticas educativas y sus necesidades.

2. Sensibilización

Los órganos rectores de la UNESCO han subrayado la necesidad de llevar a cabo una labor de sensibilización. Dada la importancia de la acción normativa en el plano nacional, es preciso velar por que la Convención se difunda ampliamente, con el apoyo de las comisiones nacionales para la UNESCO.

- ¿Se han llevado a cabo actividades para familiarizar a las distintas autoridades del país con la Convención y la Recomendación y con sus disposiciones sobre el derecho a la educación, así como para sensibilizarlas sobre los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades educativas? (pueden marcarse o mencionarse varios puntos)

- ☐ Traducción de la Convención o la Recomendación a los idiomas nacionales y posiblemente a los idiomas locales
- ☐ Difusión y promoción del contenido básico de la Convención o la Recomendación o de los principios básicos del derecho a la educación
- ☐ Aumento de la sensibilización con material de promoción sobre la Convención o la Recomendación o sobre los principios fundamentales del derecho a la educación

☐ Actividades emprendidas o apoyadas por la Comisión Nacional para promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades educativas y fomentar el debate sobre cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos consagrados en los instrumentos

☐ Otra:

--